

0000205-62.2017.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... ocorre nos casos de condenação por tráfico de drogas, trata-se de condenado que desde o início da tramitação do feito foi identificado como ajudante e que foi defendido apenas por advogado indicado pelo convênio da OAB com a Defensoria Pública.

Diante do exposto, entendo ser o caso de julgar extinta a punibilidade do condenado quanto à pena de multa.

Desnecessária a expedição de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barueri

Foro de Barueri

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, ., Vila Porto - CEP 06401-000, Fone:

11-4635-5231, Barueri-SP - E-mail: barueri2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0000205-62.2017.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO SILVA DE LARA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

Concordo com a posição do Ministério Público

Dispõe o tema 931 do STJ que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade."

Devidamente intimado para o pagamento da multa, o(a/s) condenado(a/s) informou(aram) que não tem(êm) condições financeiras de arcar com o montante fixado (R\$ 312,22).

Conquanto não se trate de quantia considerável, como ocorre nos casos de condenação por tráfico de drogas, trata-se de condenado que desde o início da tramitação do feito foi identificado como ajudante e que foi defendido apenas por advogado indicado pelo convênio da OAB com a Defensoria Pública.

Diante do exposto, entendo ser o caso de julgar extinta a punibilidade do condenado quanto à pena de multa.

Desnecessária a expedição de certidão para execução.

Ciência ao Ministério Público.

Após, se já cumpridas todas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos,

independentemente de nova decisão.
Intime-se.
Barueri, 16 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA